

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/4794

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבאות שמשולמות לפעילי טרור ובני משפחותיהם מחוץ לישראל), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 326 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 326, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), הרשיע בית המשפט מי שאינו תושב ישראל בביצוע עבירה שקבע כי היא מעשה טרור לפי סעיף 37 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², ואותו אדם זכאי לגמלה המשתלמת לו מחוץ לישראל, מכוח עצמו או מכוח בן משפחתו, לא תשולם לו הגמלה; נעצר אדם כחשוד בעבירה כאמור או הוגש כתב אישום נגדו בעבירה כאמור או שהוכרז עליו כפעיל טרור לפי סעיף 3(א1) לחוק האמור – יעוכב תשלום הגמלה כאמור עד הכרעת הדין, ואם הכרעת הדין הייתה הרשעה, לא תשולם גם הגמלה שעוכבה כאמור."

דברי הסבר

החל ממתקפת השבעה באוקטובר, מדינת ישראל נמצאת במלחמה מול ארגון החמאס ברצועת עזה, אך מתברר כי מדינת ישראל עדיין ממשיכה לשלם בזמן המלחמה קצבאות שונות לתושבים עזתים ולבני משפחותיהם. קצבאות אלה מוערכות בסך של כ-7.3 מיליון שקלים בשנה. מבדיקת הנושא, נמצא כי לא נערכה בדיקה מקיפה האם יש בין מקבלי הקצבאות מחבלים, שייתכן ואף נמצאים כיום בבתי הכלא הישראליים.

לא יעלה על הדעת כי מי שכלל אינם תושבי ישראל יקבלו קצבאות מקופת המדינה על חשבון כספי משלמי המיסים הישראליים, בשעה שהם מבצעים עבירות טרור ומסכנים את ביטחון אזרחי המדינה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

מטרת הצעת החוק לשים לכך סוף ולקבוע כי מי שאינו תושב ישראל והורשע בעבירת טרור שבית המשפט קבע שהיא מעשה טרור, יאבד את זכאותו לקבלת כל קצבה המשולמת לו ולבני משפחתו מקופת מדינת ישראל. כמו כן, אם נעצר אדם כחשוד בעבירה או הוגש כתב אישום נגדו בעבירה כאמור או שהוכרז עליו כפעיל טרור לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 – מוצע שיעוכב תשלום הגמלה המשתלמת לו מחוץ לישראל, מכוח עצמו או מכוח בני משפחתו עד הכרעת הדין, ואם הכרעת הדין הייתה הרשעה, לא תשולם גם הגמלה שעוכבה כאמור.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4664).

הצעת החוק זהה לפ/25/4664 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)